

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2541
บริษัท บุญ ธารานนท์ จำกัด
นาย สุข เกษม มณีเ ทศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 694, มาตรา 1754

จำเลยเป็นผู้ค้าประกัน อ. แม้จะยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ก็เป็นการยอมรับผิดชอบร่วมกันกับลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 691มิได้ทำให้กลายเป็นลูกหนี้ร่วมเต็มตัวอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา 291 จำเลยคงเสียสิทธิเพียงไม่อาจยกข้อต่อสู้ตามมาตรา 688, 689 และ 690 ขึ้นต่อสู้เท่านั้นนอกนั้นมิได้เสียสิทธิของผู้ค้าประกันตามบทบัญญัติในลักษณะคำประกันแต่อย่างใด ดังนั้น จำเลยย่อมมีสิทธิตามมาตรา 694ที่ยังอาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วย ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ซึ่งคำประกันจะยกขึ้นได้ ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุความมรดกทั้งคดีนี้ไม่ใช่คดีมรดกเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันจำเลยย่อมใช้สิทธิตามมาตรา 694 ได้จึงไม่เกี่ยวกับว่าจำเลยจะเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755 หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรดกของ อ. ภายใน 1 ปีนับแต่ทราบว่า อ. ถึงแก่ความตาย สิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อกองมรดกของ อ. จึงขาดอายุความ ตามมาตรา 1754 วรรคสามจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า นายเอียง รุ่งสุวรรณ เข้าซื้อรถกระบะยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ป - 8329 นครปฐม ไปจากโจทก์ราคา 212,800 บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้อเป็น 36 งวด งวดละ 6,000 บาทงวดสุดท้าย 2,800 บาท ทุกวันที่ 25 ของเดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2534 เป็นต้นไป โดยมีจำเลยเป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม นายเอียงชำระค่าเช่าซื้อเพียง 18 งวด และผิดนัดตั้งแต่งวดที่ 19 เป็นต้นไป โจทก์ทวงถามนายเอียงแล้วแต่นายเอียงเพิกเฉย ต่อมาโจทก์ทราบว่านายเอียงถึงแก่กรรมทำให้โจทก์เสียหายขาดประโยชน์จากการใช้รถคันที่เช่าซื้อคิดเป็นเงินเดือนละ 3,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันส่งมอบรถคันที่เช่าซื้อคืนในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 100,000 บาท และให้ใช้ค่าขาดประโยชน์นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 55 เดือน คิดเป็นเงิน 135,000 บาท กับค่าขาดประโยชน์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถคืนหรือใช้ราคาให้โจทก์จนแล้วเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ดำเนินการฟ้องร้องทนายของนายเอียงให้รับผิดชอบฟ้องจำเลยเนื่องจากเห็นว่าจำเลยเป็นข้าราชการสามารถบีบบังคับให้จำเลยชำระหนี้ได้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ และโจทก์ไม่ได้ฟ้องนายเอียงภายใน 1 ปี นับแต่นายเอียงถึงแก่กรรมคดีขาดอายุความ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงยุติโดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ว่า นายเอียง รุ่งสุวรรณ ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 3 โดยมีจำเลยเป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 4 นายเอียงชำระค่าเช่าซื้อเพียง 18 งวดแล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้ออีกเลย ต่อมานายเอียงถึงแก่กรรม โจทก์ทราบเมื่อปลายปี 2537 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2539 เกิน 1 ปี นับแต่ทราบว่านายเอียงตาย มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม หรือไม่ จำเลยเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755 อันจะยกอายุความตามมาตรา 1754 วรรคสามขึ้นต่อสู้ได้หรือไม่ คดีนี้เป็นคดีมรดกหรือไม่ และการฟ้องติดตามเอารถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมีอายุความหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันนายเอียง แม้จะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมก็เป็นการยอมรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 691 มิได้ทำให้กลายเป็นลูกหนี้ร่วมเต็มตัวอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา 291 จำเลยคงเสียสิทธิเพียงไม่อาจยกข้อต่อสู้ตามมาตรา 688, 689 และ 690 ขึ้นต่อสู้เท่านั้น นอกนั้นมิได้เสียสิทธิของผู้ค้ำประกันตามบทบัญญัติในลักษณะค้ำประกันแต่อย่างใด ดังนั้น จำเลยย่อมมีสิทธิตามมาตรา 694 ที่บัญญัติว่า "นอกจากข้อต่อสู้ซึ่งผู้ค้ำประกันมีต่อเจ้าหนี้ นั้น ท่านว่าผู้ค้ำประกันยังอาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วย" ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ซึ่งผู้ค้ำประกันจะยกขึ้นได้ ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุความ มรดกทั้งคดีนี้ไม่ใช่คดีมรดกเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน จำเลยย่อมใช้สิทธิตามมาตรา 694 ได้ จึงไม่เกี่ยวกับว่าจำเลยจะเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755 หรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรดกของนายเอียงภายใน 1 ปี นับแต่ทราบว่านายเอียงถึงแก่ความตายสิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อกองมรดกของนายเอียงจึงขาดอายุความตามมาตรา 1754

วรรคสาม จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ตามฟ้องส่วนการติดตามเอารถยนต์ที่โจทก์
ให้นายเอียงเช่าซื้อคืนตามที่โจทก์ฎีกานั้น คำฟ้องโจทก์ก็ไม่ได้กล่าวอ้างว่าจำเลย
ครอบครองหรือยึดถือรถยนต์ที่โจทก์ให้นายเอียงเช่าซื้อไว้ ทั้งทางนำสืบก็ไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองหรือยึดถือรถยนต์ที่โจทก์ให้นายเอียงเช่าซื้อจำเลยจึงไม่
ต้องรับผิดชอบหนี้รถยนต์ที่โจทก์ให้นายเอียงเช่าซื้อหรือใช้ราคาแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้ง
สองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พัก-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ 1. จำเลยซึ่งเป็นผู้ที่
ร่วมกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับอ. ผู้เช่าซื้อ มีสิทธิยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้
มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 694 ได้หรือไม่
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่ายกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ ดังนั้นจำเลยจึงยกอายุความ 1 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1755 วรรคสาม ขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ด้วย เมื่อ
โจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรดกของ อ.ภายใน1ปีนับแต่ทราบว่าอ.ถึงแก่
ความตาย สิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อกองมรดกของ อ.จึงขาดอายุความตามมาตรา

1755 วรรคสาม จำเลยจึงไม่ต้องรับชำระหนี้ตามฟ้อง ประเด็นนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
เดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3795/2540 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้อย่างเดียวกัน 2.
การฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินของตนคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1336 นี้ ไม่มีอายุความเว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ เช่น ผู้ได้ทรัพย์สิน
นั้นไปโดยการครอบครองปรปักษ์ (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 424/2499, 466/2508)
ซึ่งการฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินนั้นคืนจะกระทำได้อต่อผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินไว้เท่านั้น
หากผู้ใดได้โอนทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไปแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของทรัพย์สิน
(ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2522 วินิจฉัยว่าจำเลยซื้อปุ๋ยของโจทก์ที่ถูกยกยก
ไปและได้ขายต่อไปแล้วจำเลยซื้อโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์มีสิทธิ
ติดตามเอาปุ๋ยคืนได้จากผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินของโจทก์ไว้เท่านั้น) หากโจทก์มิได้บรรยาย
ฟ้องว่าจำเลยได้ยึดถือทรัพย์สินของโจทก์ไว้โดยไม่มีสิทธิอันจะเป็นเหตุให้โจทก์
สามารถใช้สิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของโจทก์จากจำเลยได้ แต่กลับบรรยาย
ฟ้องว่าจำเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายและ
จำเลยต้องรับผิดชอบเงินให้โจทก์ จึงไม่ใช้การฟ้องคดีเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินของ
โจทก์คืนซึ่งไม่มีกำหนดเวลาเว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ แต่เป็นการฟ้อง
ให้จำเลยรับผิดชอบในการละเมิดตามมาตรา 420 ซึ่งอยู่ในบังคับอายุความ 1 ปี ตาม
มาตรา 448 วรรคแรก(ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2299/2538) จากหลักกฎหมาย
ข้างต้นพอสรุปได้ว่า การฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินของตนคืน ซึ่งไม่มีอายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 นั้นเจ้าของทรัพย์สินจะต้องฟ้องเอา
ทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินไว้ และคำฟ้องจะต้องบรรยายฟ้องด้วยว่าบุคคลผู้
ถูกฟ้องเป็นผู้ยึดถือทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิ ตามคำพิพากษาที่
หมายเหตุนี้ โจทก์คงฎีกากล่าวอ้างว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ที่เข้าซื้อฟ้องให้
จำเลยคืนรถยนต์ที่โจทก์ให้อ. เข้าซื้อ เป็นการฟ้องติดตามเอารถยนต์ที่เข้าซื้อคืน

มีอายุความหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้คำฟ้องโจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างว่าจำเลยครอบครองหรือยึดถือรถยนต์ที่โจทก์ให้ อ. เช่าซื้อไว้ ทั้งทางนำสืบก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองหรือยึดถือรถยนต์ที่โจทก์ให้ อ.เช่าซื้อ แต่โจทก์กลับบรรยายฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับ อ. ผู้เช่าซื้อเท่านั้นจากหลักกฎหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กรณีนี้ไม่ใช่ว่าการฟ้องคดีเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินของโจทก์คืนซึ่งไม่มีอายุความ แต่เป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันซึ่งจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในประเด็นข้อ 1 ประเด็นนี้ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า จำเลยไม่ต้องคืนรถยนต์ที่โจทก์ให้ อ. เช่าซื้อหรือใช้ราคาแทน สุรฤทธิ์ธีระศักดิ์